الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.ش.و
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs
إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للمرطبات ش.م.ك.م
A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

التاريخ: 2020/03/08
LYSAL/2196/2020

الموضوع/ عقد للأنشطة التسويقية لعام 2020 م

إنه في يوم الاحد الموافق **2020/03/01** فيما بين كلا من :

(1) السادة / الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية(ش.ش.و)

ويمثلها في هذا العقد السيد / راشد المنيع / بصفته نائب المدير العام (طرف أول)

وعنوانها الفروانية شارع فهد الدويلة – مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب(1)

تليفون:24774783 داخلي :377 – 480 فاكس : 24729520

(2) السادة / جمعية أبو فطيرة التعاونية (طرف ثاني)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على الأتي :

التمهيد : لما كان الطرف الأول يمتلك الحق في توزيع العديد من منتجات المواد الغذائية ولرغبة الطرف الأول في عرض وبيع هذه المنتجات لدى مواقع الطرف الثاني وانطلاقاً من مبدأ التعاون الوثيق فيما بين الطرفين لتقديم أفضل خدمة لرواد ومستهلكي الطرف الثاني فقد اتفق الطرفان علي ابرام هذا العقد لتدعيم الأنشطة التسويقية لجميع أصناف ومنتجات الطرف الأول لعام **2020** علي النحو التالي :-

البند الأول: تواجد أدوات الطرف الأول لدى أسواق وأفرع الطرف الثاني كما يلي:

السوق المركزي :	**– مساحه 4 متر طولى برف الشيبسى من اعلى الى اسفل** **– نصف قاطع برف الخبز** **– عدد 2 طبلية عروض**

البند الثاني: مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ في **2020/01/01** وتنتهي في **2020/12/31** قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد كتابيا قبل شهر من تاريخ الإنتهاء.

البند الثالث : قيمة هذا العقد **10 % من صافي المبيعات** تدفع عن طريق اشعار خصم من الحساب كل ثلاث أشهر ولا يوجد اي خصومات أو مجاني غير المذكور أعلاه

البند الرابع: يحق للطرف الاول تغير السعر او الحجم او الشد لأي من العبوات التابعة له وكذلك تغير الصنف او نسب الخصم حسب متغيرات السوق دون الرجوع الي الطرف الثاني . وتطبق عليه جميع شروط العقد كما يحق للطرف الاول إلغاء او وقف اي صنف من الاصناف المذكورة بالعقد اذا كان هناك قوة قاهرة او ظروف خارجة عن ارادة الطرف الاول تحول دون توفير هذة الاصناف ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باي شي من جراء ذلك.

البند الخامس: ان فسخ العقد أو الإخلال ببنوده من قبل الطرف الثاني (الجمعية) يعطي الحق للطرف الأول بخصم قيمة العقد أو المطالبة عن المدة التي ترفع بها أي من أدوات البيع الخاصة بالطرف الأول.

البند السادس: يمنع منعا باتاً استخدام مساحات الشركة من قبل مسئولي الأسواق والفروع لغير منتجات الشركة.

البند السابع: يقوم الطرف الاول بمنح الطرف الثاني فترة سماح للسداد عن قيمة الفواتير المشتراة لفترة خمسة وأربعون يوماً، ويتم بعدها تقديم كشف حساب للفواتير المشتراة خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن يتم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ تسليم كشف الحساب.

البند الثامن: في حالة تأخر الطرف الثاني (الجمعية) عن سداد المبالغ المستحقة للطرف الأول بعد تسليم كشف الحساب طبقا للبند السابق يحق للشركة اعادة النظر بمبالغ الدعم المذكورة بالبند الثالث ووقف التوريد للجمعية بعد توجيه إخطار كتابي للجمعية لتلافي الملاحظات المذكورة.

البند التاسع: لايجوز للطرف الثاني إجراء خصومات من الحساب أو تسجيل إشعارات بضاعة مرتجعة أو أي إشعارات أخرى دون موافقة الطرف الأول ولاتكون نافذة في حق الطرف الأول إلا بموجب إخطار بالبريد على العنوان الموضح بجوار إسم الطرف الأول.

البند العاشر: لا يحق للجمعية تغيير سعر بيع المنتج إلا بموافقة الشركة كتابياً.

البند الحادي عشر: اتفق الطرفان على أن بنود هذا العقد سرية لا يجب أن يطلع عليها طرف ثالث.

البند الثاني عشر: لا يجوز تعديل العقد إلا بإتفاق الطرفين على ان يقوم الطرفان بالتوقيع بجوار التعديل ولا يعتد بأى إجراء يخالف ذلك .

البند الثالث عشر: هذا العقد يلغي أي عقد سابق وتختص محاكم الكويت علي إختلاف درجاتها بالفصل في اي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد .

الطرف الأول
الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.ش.و)

الطرف الثاني
جمعية أبو فطيرة التعاونية

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs